

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5004339-68.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: EVANGELINA CASCARDI VALLE TOSTES

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

MEDIDA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO NÃO RECONHECIDO. NECESSIDADE DE AGUARDAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR A OCORRÊNCIA DE FRAUDE. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA E FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES A SUPOSTO ESTELIONATÁRIO. VEROSSIMILHANÇA E PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADOS. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Transcorridos os prazos recursais, certifique-se e dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5004339-68.2025.4.02.5101

510015464612 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5004339-68.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: EVANGELINA CASCARDI VALLE TOSTES

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Medida Cautelar interposto pela parte autora em face da decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela, nos seguintes termos (evento 4, DESPADEC1):

"Trata-se de demanda proposta por EVANGELINA CASCARDI VALLE TOSTES, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, visando, em síntese, a reparação material e moral, por supostos descontos indevidos lançados sobre os seu benefício previdenciário.

Postulou a concessão de gratuidade de justiça e o deferimento de tutela liminar visando a imediata cessação dos descontos reputados indevidos.

Defiro a gratuidade de justiça requerida, vez que presentes os pressupostos legais para sua concessão.

*No que concerne ao pleito liminar, **indefiro, por ora**, eis que não vislumbro, neste momento inicial, elementos hábeis a comprovar de forma sumária a verossimilhança das alegações autorais, ressalvada nova apreciação caso alterado tal panorama.*

*Destarte, **CITEM-SE** os réus, com **prazo de 30 (trinta) dias**, para manifestarem-se em contestação escrita, bem como para fornecerem ao Juizado a documentação de que disponham para esclarecimento da causa (art. 11 da Lei nº 10.259/01).*

Apresentados novos documentos pelas partes rés por ocasião da contestação tempestiva (conforme parágrafo antecedente), dê-se vista à parte autora para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

Em seguida, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se."

VOTO

Tendo em vista que não houve alteração no quadro fático, mantenho o já decidido na decisão do evento 4, DESPADEC1, cuja fundamentação passa a fazer parte integrante do presente voto. Vejamos:

Narra a Autora que, a partir de maio de 2024, passou a sofrer descontos em sua aposentadoria a título de empréstimo consignado, o qual afirma não ter celebrado (evento 1, CONTR8).

1. RESUMO DOS PARÂMETROS DA PROPOSTA

Data da contratação	15/05/2024
Total de crédito ao cliente	R\$ 13.533,29
Data de referência para liberação do crédito	15/05/2024
Conta para crédito dos recursos	1335.3701.590455381-8
Conta para débito dos recursos	1335.3701.590455381-8
Data de vencimento da 1ª prestação	07/07/2024
Data prevista vencimento da última prestação	07/09/2025
Dia de vencimento das prestação	07
Taxa de juros mensal	1,68000 %
Taxa de juros anual	22,13115 %
Prazo da carência (meses)	0
Quantidade de parcelas (prazo em meses)	15
Valor da parcela (prestação mensal)	R\$ 1.068,42
Valor total das parcelas	R\$ 16.026,30
Valor do benefício após a contratação	R\$ 3.552,83
Valor financiado	R\$ 14.062,85
Valor solicitado	R\$ 13.533,29
Valor do IOF	R\$ 348,43
Valor dos juros de acerto	R\$ 181,13
Valor seguro prestamista	R\$ 0,00
Valor segurado	R\$ 0,00
Percentual cobertura do seguro prestamista	%
Custo efetivo total (CET) mensal contratado	2,19000 %
Custo efetivo total (CET) anual contratado	26,67000 %

Afirma que o valor referente ao citado empréstimo foi depositado em sua conta, mas imediatamente transferido a terceiros (evento 1, EXTR9).

MOVIMENTAÇÃO			
DIA	NR.DOC	HISTÓRICO	VALOR
SALDO ANTERIOR			0,00C
Abr11			
22	000000	SALDO DIA	6,266,74C
23	000000	SALDO DIA	6,266,74C
24	000000	SALDO DIA	6,266,74C
25	000000	SALDO DIA	6,266,74C
26	000000	SALDO DIA	6,266,74C
29	000000	SALDO DIA	6,266,74C
30	000000	SALDO DIA	6,266,74C
Maio			
02	000000	CRED INSS	7,958,27C
02	000000	SALDO DIA	14,225,01C
03	000000	SALDO DIA	14,225,01C
06	061130	SAQUE ATM	2,000,00C
06	000000	SALDO DIA	12,225,01C
07	000000	SALDO DIA	12,225,01C
08	000000	SALDO DIA	12,225,01C
09	000000	SALDO DIA	12,225,01C
10	000000	SALDO DIA	12,225,01C
13	131509	ENVIO PIX	53,36D
13	000000	SALDO DIA	12,171,65C
14	000000	SALDO DIA	12,171,65C
15	151327	ENVIO TEV	15,000,00C
15	000000	CR CONSIG	13,533,29C
15	000000	SALDO DIA	10,704,94C
16	160609	ENVIO PIX	13,200,00C
16	000000	SALDO DIA	2,495,06D
17	000000	SALDO DIA	2,495,06D
20	000000	SALDO DIA	2,495,06D
21	000000	EXTMSELET	3,05D
21	000000	SALDO DIA	2,498,11D

ENCARGOS DEVIDOS

Liminarmente, pretende a cessação dos descontos a título de empréstimo consignado incidentes em seu benefício previdenciário ao argumento de serem excessivamente elevados e impactarem sua subsistência.

Pois bem.

Inicialmente, transcrevo o relato constante no Registro de Ocorrência quanto à dinâmica dos fatos na contratação do empréstimo (evento 1, OUT11):

Dinâmica do Fato

FATO DA CIRCUNSCRIÇÃO DA 137ª DP. Comparece nesta Delegacia o Sr. MAURICIO ALVIM TOSTES dizendo que recebeu uma ligação em seu aparelho celular dizendo uma senhora que era funcionária da CEF e que estavam tentando subtrair um valor da conta do declarante. O comunicante passou várias informações sobre sua conta na CEF. No dia 15/05/2024 verificou que foi subtraído de sua conta corrente na CEF o valor de R\$28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais). O comunicante não possui suspeita de autoria do fato e não sabe como a transação foi realizada. O comunicante é idoso e por isso possui dificuldade em entender esses trâmites bancários.

Ressalto que o valor referente ao empréstimo foi depositado em conta de titularidade da Autora, em que recebe o seu benefício previdenciário. Ademais, conforme relato do Registro de Ocorrência, a Autora pode ter fornecido suas informações bancárias e pessoais a supostos estelionatários.

Ao que se observa do extrato acima reproduzido, antes mesmo do crédito do valor do consignado e seu saque, houve o envio de um TEV transferindo quantia superior ao saldo da mesma.

Ressalto, ainda, que a parte autora não comprova ter pleiteado administrativamente junto ao INSS a cessação dos descontos que entende indevidos.

De modo a verificar a suposta fraude e ilegalidade dos descontos, necessário aguardar, nos autos originários a dilação probatória com o devido contraditório.

Desta forma, *a priori*, os documentos apresentados e as razões apontadas não evidenciam a verossimilhança e o *periculum in mora* exigidos à concessão do provimento antecipatório no momento.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso**. Publique-se. Intimem-se. Transcorridos os prazos recursais, certifique-se e dê-se baixa.